حكم إلقاء

خطبة الجمعة

بغير اللغة العربية

عرض المذاهب وآراء العلماء فيها قديما وحديثا

(دراسة فقهية مقارنة)





تأليف

الفقير إلى عفو ربه الغفور

عبد الله خليفة جامع

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال

قال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُون}[الجمعة:٩]

الشكر والتقدير

بادئ ذي بدء أشكر الله ﷻعلى نعمه التي لا تحصى وآلائه التي لا تعد، وعلى ما وفق ويسر من إتمام هذا البحث، فله الحمد كلُّه، وله الشكر، ولا نحصى ثناء عليه، ثم أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان بالجميل لأصحاب الفضيلة العلماء في هيئة علماء إثيوبيا التابعة للمجلس العالي للشؤون الإسلامية، والذين هم أتاحوا لنا هذه الفرصة، واقترحوا هذه الفكر الصائبة النافعة، التي تشجع على الكتابة والبحث، وتساهم في جمع كلمة المسلمين في وقت نحن بأمس الحاجة إلى الوحدة والإجتماع، فلهم مني جزيل الشكر والتقدير لخدمتهم الجليلة للإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يجزل له المثوبة والعطاء والحسنات، وأن يرفع منزلتهم في الدارين، وأن يبارك في هذه الجهود، وينفع بها المسلمين. إنه قريب مجيب.

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن مُحَمَّداً عبده ورسوله.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} سورة آل عمران، آية (١٠٢).

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} سورة النساء، آية (١).

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} سورة الأحزاب، آية (٧٠-٧١).

إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي مُحَمَّد ﷺ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة (١)

---

(١) هذه الخطبة تسمى خطبة الحاجة، وهي تشرع بين يدي كل حاجة. انظر سنن أبي داود ، رقم (٢١١٨)، والنسائي رقم (١٤٠٤)، ومسند الإمام أحمد رقم (٣٧٢٠)، وسنن الدارمي رقم (٢٢٠٢)، والسنن الكبرى للبيهقي ، رقم (٥٥٩٣) وقد أفردها العلامة الألباني – رحمه الله – برسالة خاصة أسماها (خطبة الحاجة التي كان رسول الله ﷺ يعلمها أصحابه) وقد جمع الأحاديث الواردة فيها وبين طرقها فلتراجع.

اما بعد: فلا يخفى على ذي بصيرة أهمية بذل الجهود وصرف الأوقات وتوجيه الاهتمام إلى إعداد البحوث في المسائل العلمية المستجدة التي يتم النقاش والجدال فيها بين طلبة العلم خاصة والمسلمين عامة، من أجل بيان الحق والصواب فيها، ومن أجل جمع كلمة المسلمين والحد من آثار الخلاف بينهم، لأن جمع ما تفرق في ثنايا الكتب من أقوال الفقهاء وآرائهم وأدلتهم ومناقشاتهم في مكان واحد يقرّب من الوقوف عليها والمقارنة بينها مما يساهم في إبراز الحق وتحجيم أثر الخلاف بين المسلمين. فكما قال علي بن المديني (الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه) (١) فتخصيص البحث في مسألة ما هو الذي يقرّب دقائقها وخفاياها وزواياها المختلفة، وهذا ما يُمكِّننا من فهمها فهما دقيقا صحيحا وإحاطة كاملة لوجهات نظر الفقهاء فيها.

وإدراكا منهم لهذه الأهمية الكبيرة لإعداد البحوث وثمراتها الجليلة للمجتمع المسلم اقترحت هيئة علماء إثيوبيا التابعة للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لعلماء اثيوبيا فكرة إعداد البحوث في أهم المسائل المستجدة، أو التي يدور النقاش حولها بين طلبة العلم لتقديمها على المؤتمر، ولما تم نشر عناوين البحوث استعنت بالله وقررت ان أختار واحدة من أهم المسائل التي يثار حولها

(١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع مكتبة المعارف – الرياض ٢/٢١٢.

النقاش بين الفينة والأخرى ألا وهي: **حكم إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية.**

أسباب اختيار الموضوع وتحديد مشكلة البحث.

تتلخص أسباب اختيار الموضوع بما يلي.

١) أهمية هذه المسألة لكونها ترتبط بالصلاة التي هي أعظم وأفضل عبادة في الإسلام، وخصوصا صلاة الجمعة التي تتكرر علينا أسبوعيا، مما يجعلنا في أمس الحاجة إلى معرفة الأحكام المتعلقة بها معرفة صحيحة موافقة للكتاب والسنة.

٢) قلة البحوث العلمية في هذا الموضوع فلم أقف حسب علمي المحدود على بحث أو رسالة خاصة في هذه المسألة، أو شمل حيثياته، لا شك أن المسألة تكلم عنها الفقهاء في ضمن مؤلفاتهم الفقهية المطولة التي كثيرا ما يؤخذ عليها:

أ: عدم الشمولية لجميع الأقوال والأدلة والنقاشات في مكان واحد.

ب: عدم المقارنة بين الآراء في المسألة وأدلة الأطراف فيها كما ينبغي.

٣) كان المذهب الشافعي هو المذهب الوحيد الذي يسيطر على معظم المناطق في إثيوبيا برهة من التاريخ لكن بعد تأسيس

كليات الشريعة في كثير من الجامعات في الدول الإسلامية ، حصل عدد كبير من طلبة العلم الراغبين في تحصيل علوم الشريعة منحا دراسية في جامعات متعددة في الخارج ، فحملوا علوم الشريعة على مذاهب أخرى، أو على ضوء الفقه المقارن، وتفقهوا على أيدي فقهاء تابعين لغير مذهبهم ، ثم لما رجعوا إلى البلاد بعد إكمال دراستهم قاموا بتدريس علوم الشرعية في حلقات المساجد وفي المؤسسات وفق ما درسوه تاركين وراءهم التقيد بالمذهب، مما أدى إلى تصادم بينهم وبين فقهاء المذهب التقليديين ، فكثرت النقاشات والجدل والردود حول بعض المسائل الاجتهادية الخلافية وقد وصل الحال في بعض المناطق إلى الاقتتال مع الأسف الشديد، فجاء هذا البحث ليسلط الضوء على واحدة من أهم المسائل الخلافية التي يكثر النقاش حولها، هادفين إلى بيان الحق والصواب فيها ثم إلى بيان كون هذه المسألة من مسائل الخلاف التي ما زالت آراء الفقهاء تختلف فيها، ولم تكن يوما تفسد للود قضية، ولم تسبب تنافرا وتباغضا ناهيك عن التضليل فيها والتقاتل عليها،

وهذا أهم شيء دفعني إلى اختيار هذا الموضوع وهو يشكل مشكلة البحث التي يسعى الباحث إلى معالجتها.

دراسات سابقة حول الموضوع.

لم أجد بحثا علميا في خصوص موضوع البحث لا من حيث العنوان ولا من حيث المضمون والمحتوى، لكنني وجدت بعض البحوث العلمية المتميزة إلا أن بعضا منها يشمل أحكام الخطبة عموما، مما أفقدها بعض التركيز على مسألة البحث، بينما البعض الآخر يتسم بالإيجاز بالنسبة لعرض الآراء وأدلتها.

ومن هذه الرسائل:

١) الشامل في فقه الخطيب والخطبة. للدكتور: سعود بن إبراهيم بن مُحَمَّد الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام.

٢) خطبة الجمعة وأحكامها الفقهية: للدكتور عبد العزيز بن مُحَمَّد بن عبد الله الحجيلان

٣) دليل النخبة إلى أحكام الخطبة. لمؤلفه: عدنان المقطري

وهذه الكتب كما يظهر من عناوينها ليست مخصصة بمضوع البحث وإنما في جميع أحكام الخطبة والخطيب.

منهج البحث.

أما المنهج الذي سلكته في إعداد هذا البحث فهو على النحو التالي:

أولاً: أبتدأ بتوضيح محل النزاع في المسألة ثم أذكر أقوال العلماء فيها، ثم أتبعه بذكر أدلة كل مذهب مع بيان وجه الاستدلال لكل دليل إن كان من الكتاب أو السنة، مع شيء من المناقشة في غالب المسائل التي تتطلب ذلك، ثم بذكر القول الراجح في المسألة وأسباب الترجيح.

ثانياً: بنيت دراستي في إعداد هذا البحث على المذاهب الفقهية الأربعة المتبعة إلى جانب مذهب الظاهرية وقد أذكر آراء بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من العلماء المشهورين.

ثالثاً: رقمت الآيات القرآنية، في صلب البحث بذكر السورة ثم رقم الآية

رابعا: خرَّجت الأحاديث النبوية الشريفة، في الهامش معتمداً في ذلك على كتب السنة المشهورة، مبيناً درجته من حيث القوةُ والضعفُ، معتمداً في ذلك على أحكام علماء هذا الشأن.

خامسا: وثقت المعلومات في الهامش بذكر اسم المرجع ورقم الجزء والصفحة ودار النشر، وذلك في أول مرة فإذا ورد اسمه مرة أخرى

اكتفيت اسم الكتاب واسم المؤلف ورقم الجزء والصفحة دون تكرار معلومات الدار، إلا إذا كان النقل من طبعة مختلفة.

سادسا: خَتَمْتُ البحث بأهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة .

هيكل البحث.

المبحث الأول: حكم الخطبة وأقل ما يجزئ فيها.

المطلب الأول: اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة.

القول الأول: القول بالاشتراط.

القول الثاني: القول بالسنية.

القول الثالث: القول بالإيحاب دون الاشتراط.

الترجيح

المطلب الثاني: أقل ما يجزئ عن الخطبة عند المذاهب.

أقل ما يجزئ عند الحنفية

أقل ما يجزئ عند االمالكية

أقل ما يجزئ عند الشافعية

أقل ما يجزئ عند الحنابلة

الترجيح

المبحث الثاني: مذاهب العلماء في الخطبة بالعربية

القول الأول: القول: بالاشتراط مطلقا

القول الثاني: القول: بالاشتراط للقادر عليها

القول الثالث: القول: بعدم الاشتراط مطلقا.

الترجيح

أهم النتائج والتوصيات

المبحث الأول: حكم خطبة الجمعة وأقل ما يجزئ فيها

قبل الحديث عن حكم إلقاء الخطبة بغير العربية، نحاول أن نسلط الضوء في هذا المبحث على حكم الخطبة في صلاة الجمعة مع بيان أقل ما يجزئ فيها عند المذاهب الأربعة وذلك في المطلبين الآتيين.

المطلب الأول: حكم الخطبة لصلاة الجمعة.

اتفق العلماء على مشروعية الخطبة لصلاة الجمعة وأن النبي ﷺ لم ينقل عنه أنه صلى جمعة بدون خطبة إلا أنه تباينت آراؤهم في حكم الخطبة لصلاة الجمعة هل هي شرط لصحة الصلاة أم لا وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

هو القول بأن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة وإذا لم تتوفر الخطبتان تسقط عنهم الجمعة ويجب عليهم أن يصلوا أربعا ظهرا، وبهذا قال جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم بل ونقل عليه الإجماع إلا أن الحنفية يرون ان الشرط خطبة واحدة وتسن الخطبتان، (١)

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى:

قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّ تَقَدُّمَ خُطْبَتَيْنِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ وَأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الْعَدَدُ الَّذِي تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ وَبِهَذِهِ الْجُمْلَةِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالْجُمْهُورُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ الْخُطْبَةُ شَرْطٌ وَلَكِنْ تُجْزِئُ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ ولا يشترط العدد لسماعها كالاذان (٢)

وقال ابن قدامه رحمه الله تعالى: "وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها كذلك قال عطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري وإسحاق وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن"(٣)

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان (١/ ٢٦٢)، شرح مختصر خليل للخرشي مع حاشية العدوي ٧٨/١ دار الفكر للطباعة – بيروت، المجموع شرح المهذب دار الفكر (٤/ ٣٨٣)، المغني لابن قدامة مكتبة القاهرة (٢/ ٢٢٤)،

(٢) المجموع شرح المهذب ٤/ ٥١٤

(٣) المغني (٢/ ٢٢٤)،

أدلة هذا القول :

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة ونقل بعضهم الإجماع عليه

ومن أدلتهم ما يلي:

الدليل الأول: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [الجمعة:٩]

قال ابن قدامه "فأمر بالسعي، ويقتضي الأمر بالوجوب، ولا يجب السعي إلا إلى الواجب، ونهى عن البيع لئلا يُشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة لما نهي الله عن البيع من أجلها" اهـ. (١)

الدليل الثاني: قول الله: (وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً...) [الجمعة:١١]،

(١) المغني (٣/٥)

وسبب نزول الآية ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله ﷺ أن النبي ﷺ : "كان يخطب قائماً يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، فانتقل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلاً فنزلت الآية (١).

وقال القرطبي في تفسيره "والدليل على وجوبها قوله تعالي: (وَتَرَكُوكَ قَائِماً)، وهذا ذم، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعاً ثم إن النبي-صلى الله عليه وسلم-لم يصلها إلا بخطبة" اهـ. (٢)

الدليل الثالث: ما جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي ﷺ قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٣)

قال بن قدامه: (ولأن النبي-ﷺ-ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي."(٤)

(١) البخاري (٣٥٤)، ومسلم (٨٦٣)

(٢) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي ١١٤/١٨

(٣) أخرجه البخاري (٦٣١)

(٤) المغني (١٥/٣)

الدليل الرابع:حديث أبي هريرة-رضي الله عنه "أن النبي-صلّى الله عليه وسلّم- قال: "إذا قلت لصاحبك: أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب فقد لغوت" (١)

ووجه الاستدلال منه: أنه يدل على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع إليهما يدل على وجوبهما(٢)

الدليل الخامس: نقل الإجماع في المسألة

قال ابنُ عبد البَرِّ: (أنَّ الإجماع منعقدٌ أنَّ الإمام لو لم يخطبْ بالناس لم يصلُّوا إلا أربعًا) (٣)

الدليل السادس: دليل عقلي وهو أن الغرض من الاجتماع في يوم الجمعة هو الموعظة وتذكير الناس، وهذا لا يحصل إلا بالخطبة ولو لم

(١) أخرجه البخاري (٩٣٤)، ومسلم (٨٥١)

(٢) الشرح الممتع على زاد المستقنع دار ابن الجوزي (٥/٥١)

(٣) الاستذكار لابن عبد البر دار الكتب العلمية - بيروت (٢/٣١).

تجب لها خطبتان؛ لكانت كغيرها من الصلوات، ولا يستفيد الناس من التجمع لها، ومن أهم أغراض التجمع لهذه الصلاة الخطبة (١)

القول الثاني:

هو القول بأن الخطبة سنة لصلاة الجمعة وليست فرضا فضلا عن كونها شرطا لصحة الصلاة وهو قول الحسن البصري، وروي عن الإمام مالك، وبه–قال عبد الملك بن الماجشون من أصحابه، وبه قال داود، وانتصره ابن حزم، وأطال الكلام فيه، واختاره كل من الشوكاني، وصديق حسن خان، والألباني.

وفيما يلي شيء من نصوصهم مع أدلتهم ومناقشتهم لأدلة الجمهور.

قال النووي رحمه الله تعالى:

وحكى بن الْمُنْذِرِ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ بِلَا خُطْبَةٍ وَبِهِ قَالَ دَاوُد وَعَبْدُ الْمَلِكِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ (٢)

(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع دار ابن الجوزي (٥/٥١):

(٢) المجموع شرح المهذب ٤/ ٥١٤

وقال ابن حزم: وليست الخطبة فرضاً، فلو صلاها إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً ولابد" (١)

وقال الإمام الشوكاني-رحمه الله تعالى: "فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري، وداود الظاهري، والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط"اهـ. (٢)

أدلة هذا القول:

احتج أصحاب هذا القول بأنه لا دليل على الوجوب وأدلة الجمهور لا تدل على الإيجاب فضلا عن الاشتراط والأصل عدم الوجوب حتى يقوم الدليل.

قال الشوكاني في رده عن أدلة الجمهور: "واستدلوا على الوجوب بما ثبت عنه ﷺ بالأحاديث الصحيحة ثبوتا مستمرا، أنه كان يخطب في كل جمعة، وقد عرفت غير مرة أن مجرد الفعل لا يفيد الوجوب.واستدلوا أيضا بقوله - ﷺ -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» وهو مع كونه غير صالح للاستدلال به على الوجوب لما قدمنا في أبواب صفة الصلاة ليس

(١) المحلى دار الفكر - بيروت (٢٦٣/٣): "

(٢) نيل الأوطار دار الحديث، مصر (٣١٥/٣)

فيه إلا الأمر بإيقاع الصلاة على الصفة التي كان يوقعها عليها، والخطبة ليست بصلاة. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: ٩] وفعله الخطبة بيان للمجمل، وبيان المجمل الواجب واجب. ورد بأن الواجب بالأمر هو السعي فقط. وتعقب بأن السعي ليس مأمورا به لذاته بل لمتعلقه وهو الذكر.

ويتعقب هذا التعقب بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو الصلاة، غاية الأمر أنه متردد بينها وبين الخطبة، وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة والنزاع في وجوب الخطبة فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب، فالظاهر ما ذهب إليه الحسن البصري وداود الظاهري والجويني من أن الخطبة مندوبة فقط.(١)

وقال: أبو الطيب مُحَمَّد صديق خان القِنَّوجي (المتوفى: ١٣٠٧هـ)

لأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سنّ في الجمعة خطبتين يجلس بينهما وما صلى بأصحابه جمعة من الجمع إلا وخطب فيها إنما دعوى الوجوب إن كانت بمجرد فعله المستمر فهذا لا يناسب ما تقرر في الأصول ولا يوافق تصرفات الفحول وسائر أهل المذهب المنقول وأما

(١) نيل الأوطار (٣/٣١٥)

الأمر بالسعي إلى ذكر الله فغايته أن السعي واجب وإذا كان هذا الأمر مجملا فبيانه واجب فما كان متضمنا لبيان نفس السعي إلى الذكر يكون واجبا، فأين وجوب الخطبة فإن قيل إنه لما وجب السعي إليها كانت واجبة بالأولى فيقال ليس السعي لمجرد الخطبة بل إليها وإلى الصلاة ومعظم ما وجب السعي لأجله هو الصلاة فلا تتم هذه الأولوية وهذا النزاع في نفس الوجوب، وأما في كون الخطبة شرطا للصلاة فعدم وجود دليل يدل عليه لا يخفى على عارف فإن شأن الشرطية أن يؤثر عدمها في عدم المشروط فهل من دليل يدل على أن عدم الخطبة يؤثر في عدم الصلاة, (١)

وقال العلامة الألباني-رحمه الله تعالى-: مرجحا لهذا القول "قد ثبت ثبوتاً يفيد القطع أن النَّبي-ﷺ-ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة التي شرعها الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله-عز وجل- والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر فالخطبة سنَّة لا فريضة. وأما كونها شرطاً من شروط الصلاة، فلا، فإنَّا لم نجدْ حرفاً من هذا في السُّنة المطهرة، بل لم نجد فيها قولاً يشتمل على الأمر بها الذي يستفاد منه الوجوب فضلاً عن الشرطية، وليس هناك إلا مجرد أفعال

(١) الروضة الندية شرح الدرر البهية دار المعرفة ١/ ١٣٧

محكية عن رسول الله-ﷺ-أنه خطب وقال في خطبته كذا وقرأ كذا، وهذا غاية ما فيه أن تكون الخطبة قبل صلاة الجمعة سنة من السنن المؤكدة لا واجبة فضلاً عن أن تكون شرطاً للصلاة. والفعل الذي وقعت المداومة عليه لا يستفاد منه الوجوب؛ بل يستفاد منه أنَّه سَّنة من السنن المؤكدة، فالخطبة في الجمعة سُّنة من السُّنن المؤكدة، وشعار من شعائر الإسلام، لم تُتركْ منذ شُرِعتْ إلى موته-ﷺ" اهـ. (١)

ويمكن مناقشة هؤلاء المشايخ بأن يقال: إن الله أمر بالسعي إلى ذكر الله والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر. فإذا ثبت أنها من ذكر الله فقد ثبت الأمر بالسعي إليها في كتاب الله تعالى وثبوت الأمر بالسعي إليها يتضمن الأمر بها من باب أولى لأن السعي وسيلة إليها فإذا وجبت الوسيلة وجب المتوسل إليه بالأحرى.

(١) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ص (٩١ - ٩٢):

القول الثالث:

هو القول: بان الخطبة فرض لكنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وهو ما اختاره الشوكاني في كتابه: (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار)، والظاهر أن هذا هو الذي استقر عليه رأيه لأن سيل الجرار متأخر عن نيل الأوطار

حيث قال:" أقول: قد ثبت ثبوتاً متواتراً يفيد القطع بأن النَّبي-ﷺ-ما ترك الخطبة في صلاة الجمعة قط، فالجمعة التي شرعها الله-سبحانه-هي صلاة الركعتين مع الخطبة قبلها، وقد أمر الله-سبحانه-في كتابه العزيز بالسعي إلى ذكر الله، والخطبة من ذكر الله؛ إذا لم تكن هي المرادة بالذكر، فالخطبة فريضة، وأما كونها شرطاً من شروط الجمعة فلا " اهـ. (١)

الترجيح:

وبعد عرض الأقوال في المسألة وأدلتها ومناقشة أصحابها ترجح لدى الباحث أن الراجح في هذه المسألة-والله أعلم-هو القول الأول الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم ونقل عليها الإجماع، للأمور الآتية

(١) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار دار ابن حزم (١٨٢)

١: احتمال انعقاد الإجماع في المسألة لأن أول من نقل عنه القول بالسنية هو الحسن البصري وقد نقل ابن أبي شيبة عنه روايه أخرى يفهم منها اشتراط الخطبة للجمعة كما هو مذهب الجمهور، فقال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: "الإمام إذا لم يخطب صلى أربعاً"(١) وقد تكون هذه الرواية هي الأخيرة عنه التي استقر عليه رأيه، وإن لم تكن تعارضت الروايتان فيسلم مذهب الجمهور من المعارضة.

٢. الدلالة على الوجوب صريحة في القرآن الكريم-كما تقدم-لأن الخطبة من ذكر الله فما دامت من ذكر الله؛ فقد أمر المولى -عز وجل- بالسعي إليها، والأمر يفيد الوجوب، وما كان السعي إليه واجباً فهو واجب؛ لأن السعي وسيلة إلى إدراكه وتحصيله، فإذا وجبت الوسيلة وجبت الغاية ومحافظته-ﷺ-عليها هو تفسير لذلك الوجوب، وتأكيد له، فالقول بالسُّنية بعيد مخالف لنص الآية،

٣- ما ذهب إليه الشوكاني في سيل الجرار من ترجيح الوجوب دون الشرطية ليس ببعيد.

لكني لم أجد له سلفا، ثم يحتمل أن يكون مسبوقا بالإجماع، إن كان القول بالاشتراط هو القولَ الأخيرَ لحسن البصري رحمه الله تعالى.

---

(١) مصنف ابن أبي شيبة ط مكتبة الرشد - الرياض (١/ ٤٥٦)

٤. الوعيد الشديد لمن تخلف عن الجمعات فقد روى مسلم.عن أبي هريرة وابن عمر: أنهما سمعا النبي ﷺ يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين (١) .

علما بأن أهم ما تتميز به صلاة الجمعة عن باقي الصلوات هي الخطبة.

المطلب الثاني :ماهية الخطبة وأقل يجزئ فيها

اتفق العلماء على أن الكلام المشتمل على الحمدلة والصلاة على النبي ﷺ وقراءة شيء من القرآن مع شيء من الوعظ والتذكير مجزئ في الخطبة، لكن تباينت آراءهم في أقل مايسقط به الفرض من ذلك وفيما يلي مذاهب الفقهاء في ذلك.

ذهب أبو حنيفة إلى أن أقل ما يجزئ عن ركن الخطبة تحميدة أو تهليلة أو تسبيحة مع الكراهة على الاقتصار بذلك، لأن المأمور به في قوله تعالى:﴿فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ ﴾[الجمعة:٩ } مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير ، والمأثور عنه ﷺ لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر.

وقال الصاحبان: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة، وأقله قدر التشهد الواجب، (٢)

---

(١) مسلم رقم (٨٦٥)

(٢) حشية ابن عابدين دار الفكر-بيروت ٢/ ١٤٨ ، فتح القدير دار الفكر ٢/ ٥٩

أما المالكية فيرون أن ركنها هو أقل ما يسمى خطبة عند العرب ولو سجعتين، نحو: اتقوا الله فيما أمر ، وانتهوا عما عنه نهى وزجر فإن سبح أو هلل أو كبر لم يجزه (١)

. وذهب الشافعية إلى أن لها خمسة أركان وهي :

أ – حمد الله ، ويتعين لفظ (الله) ولفظ (الحمد) .

ب – الصلاة على النبي ﷺ ويتعين صيغة صلاة ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه أو بصفته ، فلا يكفي صلى الله عليه .

ج – الوصية بالتقوى ، ولا يتعين لفظها .

وهذه الثلاثة أركان في الخطبتين

د –. قراءة آية مفهمة في إحداهما فلا يكتفى بنحو قوله تعالى" ثم نظر "، لعدم استقلالها بالإفهام، ولا بمنسوخ التلاوة، ويسن جعلها في الخطبة الأولى.

هـ – ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية(٢)

واستدلوا على هذه الأركان بفعل النبي ﷺ.

---

(١) الشرح الصغير لأقرب المسالك لمذهب الْإمام مالك دار المعارف ١ / ٤٩٩ .

(٢) منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه دار الفكر ٤٨،

وأما عند الحنابلة فأركان الخطبة عندهم أربعة، وهي:

أ – حمد الله تعالى بلفظ الحمد .

ب – الصلاة على رسول الله ﷺ بصيغة الصلاة .

ح – الموعظة ، وهي القصد من الخطبة ، فلا يجوز الإخلال بها .

د – قراءة آية ويشترط في الآية أن تستقل بمعنى، فإن لم تستقل بمعنى لم تجزئ، فلو قرأ {ثُمَّ نَظَرَ*} [المدثر٢١] فلا تستقل بمعنى،:(١)

وتشترط هذه الأربعة في الخطبتين؛ لأن ما وجب في إحداهما وجب في الأخرى كسائر الفروض. ودليلهم فعل النبي ﷺ.

الترجيح :

بعد النظر إلى مذاهب الفقهاء في المسألة وأدلتهم ترجح لدى الباحث أن القول الراجح – والله أعلم- هو ما ذهب إليه الشافعية، وقريب منه ما ذهب إليه الحنابلة، ويشمل ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وهو أن أقل ما يجزئ عن ركن الخطبة هو أقل ما يقع عليه اسم الخطبة، لأنه اتفق الفقهاء بالجملة على اشتراط الخطبة لصحة الصلاة، فالمجزئ فيها هو أقل شيء يقع عليه اسم الخطبة، وكون اسم الخطبة يقع على تسبيحة واحدة كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى، أو جملتين كما قال المالكية، فقه شيء من البعد عرفا، وبما أن أقل شيء يقع عليه اسم الخطبة لا يتحدد بحد معين و تختلف فيه الأفهام، أرى أن الحمدلة،

(١) الكافي – دار الكتب العلمية(١ / ٣٢٨)، شرح الممتع على زاد المستقنع (٥/٥٤)

والصلاة على النبي ﷺ ، وقراءة شيء من القرآن، والوصية بتقوى الله ﷻ والدعاء للمسلمين،يمكن اعتبارها أقل ما يجزئ فيها والله أعلم بالصواب.

المبحث الثاني: مذاهب الفقهاء في اشتراط العربية في الخطبة

اتفق الفقهاء على مشروعية إلقاء الخطبة باللغة العربية وأنه يسقط بها الفرض، بل وأنها الأفضل، لكنهم اختلفوا في اشتراط ذلك لصحة الجمعة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أنه يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية مطلقا ولو كان السامعون لا يعرفون العربية. فإذا لم يكن فيهم من يعرف العربية سقطت عنهم الجمعة ويصلون ظهرا إلى أن يجدوا من يحسن العربية.

وبهذا قال المالكية، (١)

وقال الخرشي عند شرحه لكلام الخليل:(وَبِخُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مِمَّا تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً)

وَفِي قَوْلِهِ مِمَّا تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً إشْعَارٌ بِأَنَّهَا لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ إذْ غَيْرُهَا لَا تُسَمِّيهِ الْعَرَبُ خُطْبَةً وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَنْبَغِي.

ثم قال العدوي في الحاشية:

(قَوْلُهُ: لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ بِالْعَرَبِيَّةِ) فَوُقُوعُهَا بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ لَغْوٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْجَمَاعَةِ مَنْ يَعْرِفُ الْعَرَبِيَّةَ وَالْخَطِيبُ يَعْرِفُهَا وَجَبَتْ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْخَطِيبُ عَرَبِيَّةً لَمْ تَجِبْ (٢)

---

(١) شرح مختصر خليل للخرشي دار الفكر للطباعة – بيروت (٧٨/٢)

(٢) المرجع السابق

وقال الشيخ أبو العباس الصاوي عند شرحه لقول الدردير: (وَأَنْ يَكُونَا بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَوْ لِأَعْجَمِيِّينَ.): فَلَوْ كَانَ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُ الْإِتْيَانَ بِالْخُطْبَةِ لَمْ يَلْزَمْهُمْ جُمُعَةٌ (١)

أدلة هذا المذهب

أولًا: من السُّنَّة

قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (صلُّوا كما رأيتُمونِي أُصلِّي) (٢) وقد كانَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخطُبُ بالعربيَّة

وأجيب عنه بما يلي

أولا: الجميع يعرف أن صلاة النبي ﷺ كانت تشمل شروطا وأركانا وواجبات وسننا.

فكل ما واظب عليه النبي ﷺ لا يكون شرطا للصحة أو الإجزاء.

ثانيا: مجرد كون النبي ﷺ يخطب بالعربية لا يدل على الشرطية بل لأنها كانت لغته ولغة السامعين الوحيدة فلا يتصور منه أن يخطب لهم بلغة أخرى.

(١) بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير للشيخ الدردير ٤٩٩/١

(٢) أخرجه البخاري (٦٣١)، وأحمد (٥/ ٥٣) من حديث مالك بن الحويرث.

إذا فالحاجة إلى إلقاء الخطبة بغير العربية ليست موجودة في عهد النبي ﷺ.

، وأما حينما تكون هناك حاجة للخطبة بغيرها كأن يكون الذين تلقى عليهم الخطبة غير عرب ولا يفهمون العربية فإنه يصح أن يخطب بهم بلغتهم من أجل تحصيل المقصود من الخطبة وهو الوعظ والإرشاد والنصح،

وترك النبي ﷺ لشيء مع توفر سببه يعتبر حجة بخلاف تركه ﷺ لفعل شيء مع عدم توفر سببه.

فهل يقال لماذا لم يقم النبي ﷺ بجمع القرآن في مصحف واحد مثلا؟.

الدليل الثاني القياس: حيث قالوا: الخطبة ذِكْرٌ مفروضٌ فشُرِطَ فيه العربيَّةُ، كالتشهُّدِ وتَكبيرةِ الإحرامِ

ويجاب عنه بما يلي

أولا: أن هذه الأذكار لها ألفاظ معينة متعبد بها ويجب التقيد بها، بخلاف الخطبة فإنه ليس لها ألفاظ معينة لا يجوز الخروج عنها فحصل الفرق فبطل القياس.

ثانيا: جمهور العلماء أجازوا للأعجمي الذي لا يحسن العربية ان يقرأ أذكار الصلاة بلغته فيكبر ويسبح بلغته على ما صرح به الحنفية

والشافعية والحنابلة (١) أيا كانت تلك اللغة، لأن التكبير ذكر الله تعالى، وذكر الله يحصل بكل لسان،
فلماذا لا نعكس القياس ونقول: يجوز للأعجمي أن يخطب بلغته كا يجوز له أن يكبر في الصلاة بلغته.

القول الثاني:

يشترط أن تكون بالعربية للقادر عليها، وإن لم يكن فيهم من يقدر عليها يخطب أحدهم بلغتهم مدة التعلم وهو المذهب عند الشافعية (٢) والحنابلة (٣) وبه قال: صاحبا أبي حنيفة (٤). -رحمهم الله تعالى أجمعين- إلا أن الشافعية لم يشترطو العربية في جميع الخطية وإنما في أركانها فقط ، وهو ما يظهر من صنيع الحنابلة لأنهم لا يوجبون الإنصات للخطبة إلا في محل أركان الخطبة (٥)

(١) الفتاوى الهندية ط المكتبة الإسلامية ١ / ٦٩ ، حاشية القليوبي ط الحلبي ١ / ١٦٣ - ١٦٨ ، والمغني ط مكتبة القاهرة ١ / ٣٣٥

(٢) تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٢/ ٤٥٠ مع حاشيتي عبد الحميد الشرواني وابن قاسم العبادي

(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ط دار إحياء التراث العربي٢/ ٣٨٧

(٤) رد المحتار على الدر المختار ط دار الفكر-بيروت ١٤٧/٢

(٥) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى -المكتب الإسلامي- ١/ ٧٨٩

قال النووي رحمه الله تعالى

قَالَ أَصْحَابُنَا فَإِذَا قُلْنَا بِالِاشْتِرَاطِ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ مَنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ جَازَ أَنْ يَخْطُبَ بِلِسَانِهِ مُدَّةَ التَّعَلُّمِ وَكَذَا إنْ تَعَلَّمَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ التَّكْبِيرَ بِالْعَرَبِيَّةِ فَإِنْ مَضَى زَمَنُ التَّعَلُّمِ وَلَمْ يَتَعَلَّمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَصَوْا بِذَلِكَ وَيُصَلُّونَ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَلَا تَنْعَقِدُ لَهُمْ جُمُعَةٌ (١).

وقال شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤هـ) عند شرحه لعبارة المنهاج (وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَاعَرَبِيَّةً) أَيْ الْخُطْبَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا الْجِنْسُ الشَّامِلُ لِلْخُطْبَتَيْنِ كَمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا أَرْكَانُهُمَا لِاتِّبَاعِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ وَلِأَنَّهَا ذِكْرٌ مَفْرُوضٌ فَاشْتُرِطَ فِيهِ ذَلِكَ كَتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ أَمْكَنَ تَعَلُّمُهَا خُوطِبَ بِهِ الْجَمِيعُ فَرْضَ كِفَايَةٍ وَإِنْ زَادُوا عَلَى الْأَرْبَعِينَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا عَصَوْا وَلَا جُمُعَةَ لَهُمْ بَلْ يُصَلُّونَ الظُّهْرَ ، (٢).

وقال شرف الدين الحجاوي:

ولا تصح الخطبة بغير العربية مع القدرة: كقراءة وتصح مع العجز. (٣).

(١)"المجموع" للنووي دار الفكر (٥٢٢/٤)

(٢) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج -دار الفكر، بيروت- ٢/ ٣١٧

(٣) الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ط دار المعرفة بيروت – لبنان- ١٩٤/١

وقال علاء الدين المرْداوي :

لا تصِحُّ الخُطْبَةُ بغيرِ العَرَبِيَّةِ مع القُدْرةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

وقيل: تصِحُّ. وتصِحُّ مع العَجْزِ، قولًا واحدًا، (١).

وقال ابن عابدين

لَمْ يُقَيِّدْ الْخُطْبَةَ بِكَوْنِهَا بِالْعَرَبِيَّةِ اكْتِفَاءً بِمَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ مِنْ أَنَّهَا غَيْرُ شَرْطٍ وَلَوْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا حَيْثُ شَرَطَاهَا إلَّا عِنْدَ الْعَجْزِ كَالْخِلَافِ فِي الشُّرُوعِ فِي الصَّلَاةِ (٢).

أدلة هذا المذهب هي نفس أدلة القول الأول وقد مر الجواب عنها إلا أنهم رأوا أنها تسقط عن العاجز عنها مدة العجز والتعلم.

القول الثالث:

لا يشترط كون الخطبة باللغة العربية ويمكن للخطيب أن يخطب بغير العربية وإن كان قادرا على العربية إذا كان السامعون عجما وهو قول أبي حنيفة (٣)، ووجه عند الشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥). وهو ظاهر مذهب ابن حزم، والشوكاني، وصديق خان، حيث لم يشترطوا

---

(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ط دار إحياء التراث العربي ٢/ ٣٨٧

(٢) رد المحتار على الدر المختار ط دار الفكر-بيروت ١٤٧/٢

(٣) عيون المسائل للسمرقندي الحنفي مطبعة أسعد، بَغْدَاد ص ٢٦

(٤)"المجموع" للنووي (٥٢٢/٤)

(٥) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ط دار إحياء التراث العربي٢/ ٣٨٧

الخطبة لصحة الصلاة أصلا (١) وهو قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وأفتت به الجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، واختاره كثير من العلماء المعاصرين وفيما يلي نصوص أصحاب هذا المذهب مع شيء من أدلتهم.

قال علاء الدين السمرقندي: ولو أن رجلاً أذن بالفارسية وهو يحسن العربية أو خطب أو تشهد أجزأه في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول أبي يوسف ومُحَمَّد. (٢)

وقال شمس الأئمة السرخسي: إذَا قَرَأَ فِي صَلَاتِهِ بِالْفَارِسِيَّةِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ – وَيُكْرَهُ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إذَا كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، وَإِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُهَا يَجُوزُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – لَا تَجُوزُ الْقِرَاءَةُ بِالْفَارِسِيَّةِ بِحَالٍ وَلَكِنَّهُ إنْ كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، وَهُوَ أُمِّيٌّ يُصَلِّي بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ. **وَكَذَلِكَ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا تَشَهَّدَ بِالْفَارِسِيَّةِ أَوْ خَطَبَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْفَارِسِيَّةِ** (٣).

(١) المحلى بالآثار : ٢/ ٢٦٢

(٢) عُيُون الْمَسَائِل للسمرقندي الحنفي ص ٢٦

(٣) المبسوط، ط دار المعرفة – بيروت ١/ ٣٧

وقال شمس الدين التمرتاشي: في تنوير الأبصار وجامع البحار (وَصَحَّ شُرُوعُهُ بِتَسْبِيحٍ وَتَهْلِيلٍ كَمَا صَحَّ لَوْ شَرَعَ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ) ثم قال علاء الدين الحصكفي في شرحه (الدر المختار شرح تنوير الأبصار): أَيِّ لِسَانٍ كَانَ، وَخَصَّهُ الْبَرْدَعِيُّ بِالْفَارِسِيَّةِ لِمَزِيَّتِهَا بِحَدِيثِ «لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْعَرَبِيَّةُ وَالْفَارِسِيَّةُ الدَّرِّيَّةُ»، وَشَرَطَا عَجْزَهُ، **وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْخُطْبَةُ وَجَمِيعُ أَذْكَارِ الصَّلَاةِ**. (١)

وقال علاء الدين المرْداوي:

لا تصِحُّ الخُطْبَةُ بغيرِ العَرَبِيَّةِ مع القُدْرةِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

وقيل: تصِحُّ. وتصِحُّ مع العَجْزِ، قولًا واحدًا، (٢).

وقال شمس الدين ابن مفلح:

وَلِهَذَا لَوْ كَانُوا عُجْمًا فَخَطَبَ بِهِمْ بِالْعَجَمِيَّةِ صَحَّ، بِخِلَافِ الْقِرَاءَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ. (٣).

وجاء في قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي جاء ما يلي: " الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد الناطقة بها ليست شرطاً لصحتها، ولكن الأحسن أداء

(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار ط دار الكتب العلمية بيروت ص ٦٧

(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ٢/ ٣٨٧

(٣) الفروع ومعه تصحيح الفروع مؤسسة الرسالة ٣/ ١٧٤

مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية، لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن، مما يسهل تعلمها، وقراءة القرآن باللغة التي نزل بها، ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغتهم التي يفهمونها " انتهى. (١).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:

"لم يثبت في حديث عن النبي ﷺ ما يدل على أنه يُشترط في خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية ، وإنما كان ﷺ يخطب باللغة العربية في الجمعة وغيرها ؛ لأنها لغته ولغة قومه ، فَوَعَظَ مَنْ يخطب فيهم وأرشدهم وذكَّرهم بلغتهم التي يفهمونها ، لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبا باللغة العربية ، وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية ، ويعلم أنهم سيترجمونها إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها ، وعلى هذا يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكانها اللغة العربية أن يخطب باللغة العربية ، ثم يترجمها إلى لغة بلاده ؛ ليفهموا ما نصحهم وذكَّرهم به ، فيستفيدوا من خطبته ، وله أن يخطب خطبة الجمعة بلغة بلاده مع أنها غير عربية ، وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق المقصود من الخطبة . غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أَوْلى، جمعا بين الاهتداء

(١)"قرارات المجمع الفقهي" (ص/٩٩) (الدورة الخامسة، القرار الخامس) توضيح الأحكام من بلوغ المرام ط الأسدي، مكّة المكرّمة ٢/ ٥٨٢

بهدي النبي ﷺ في خُطَبِه وكتبه، وبين تحقيق المقصود من الخطبة خروجا من الخلاف في ذلك " انتهى. (١)

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولعل الأظهر والأقرب والعلم عند الله تعالى أن يفصَّل في المسألة فيقال:

إن كان معظم من في المسجد من الأعاجم الذين لا يفهمون اللغة العربية فلا بأس من إلقائها بغير العربية، أو إلقائها بالعربية ومن ثم ترجمتها.

وأما إن كان الغالب على الحضور هم ممن يفهمون اللغة العربية، ويدركون معانيها في الجملة، فالأولى والأظهر الإبقاء على اللغة العربية وعدم مخالفة هدى النبي ﷺ، لاسيما وقد كان السلف يخطبون في مساجد يوجد بها أعاجم، ولم ينقل أنهم كانوا يترجمون ذلك؛ لأن العزة كانت للإسلام والكثرة والسيادة للغة العربية.

وأما ما يدل على الجواز عند الحاجة فإن لذلك أصلاً في الشريعة، وهو قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ)، ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما غزوا بلاد العجم من فارس والروم لم يقاتلوهم حتى دعوهم إلى الإسلام بوساطة المترجمين " انتهى. (٢)

---

(١) فتاوى اللجنة الدائمة" (٢٤٨/١٠) .٥٨٢.

(٢)"مجموع فتاوى ابن باز" (٣٧٢/١٢).

وقال الشيخ مُحَمَّد بن صالح بن مُحَمَّد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ)
" الصحيح في هذه المسألة أنه يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره، فإذا كان هؤلاء القوم ليسوا بعرب، ولا يعرفون اللغة العربية، فإنه يخطب بلسانهم ؛ لأن هذا هو وسيلة البيان لهم ، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد ، ووعظهم ، وإرشادهم ، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية ، ثم تفسر بلغة القوم .
ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم قوله تعالى:﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ﴾ فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون ، فعلى هذا له أن يخطب باللسان غير العربي ، إلا إذا تلا آية فإنه لا بد أن تكون باللسان العربي الذي جاء به القرآن ، ثم بعد ذلك يفسر لهؤلاء القوم بلغتهم " انتهى. (١)

وقال الشيخ حمد بن عبد الله الحمد :.وأن الخطبة بغير العربية تصح إن كان الحاضرون لها لا يفهمون إلا بذلك ، لأنه لا يحصل المقصود من الخطبة إلا أن يكون الفهم فيها ، ولا يكون الفهم إلا إذا كانت باللغة التي يتخاطب بها المستمعون .

(١)"فتاوى نور على الدرب" (فتاوى الصلاة/صلاة الجمعة) انظر جواب السؤال رقم: (٩٨٤).

فحينئذٍ: الراجح وهو قول للحنابلة خلافاً للمشهور عندهم أن الخطبة بغير اللغة العربية تصح، وإن كان الخطيب قادراً على أن يتكلم باللغة العربية إذا كان من يسمعها من غير العرب.

ثم إن الخطبة ليست قرآناً أو ذكراً من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الموقوفة عليه، لا تصح إلا بهذا الذكر بلفظه أو آية قرآنية التي لا يجوز أن يترجم إلى لغة أخرى.

فالخطبة المقصود منها الوعظ من غير أن يتوقف بلفظ محدد، فحينئذ لا معنى لاشتراط أن تكون بلغة عربية، فإذا خطب بلغة أعجمية لعجم لصحت بل هو أولى لأن التفاهم لا يحصل إلا بذلك وهو مقصود الخطبة (١).

أدلة هذا المذهب

أدلة هذا المذهب مذكورة في ثنايا نصوص العلماء التي نقلناها ومن أهمها ما يلي:

الدليل الأول: أن المقصود من الخطبة الوعظ و أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر و تذكيرهم بحق الله ودعوتهم إليه ولا يحصل ذلك إلا

(١) شرح زاد المستقنع ٨/ ٣١

بلغتهم، ولا فائدة في موعظة لا يفهمها الذين وجهت إليهم الموعظة، وكيف ينصرف الناس عن موعظة، وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب ؟

الدليل الثاني: ليس في الكتاب أو السنة نص يدل على اشتراط أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية فالقول بصحتها باللغة العربية وعدم صحتها بغير اللغة العربية تقول على الشرع، وتقييد لما أطلقه الشرع بلا مقيد.

الدليل الثالث: أن الخطباء كالرسل في وعظهم الناس، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتذكيرهم بحدود الله ،و الله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل عليهم السلام بألسنة قومهم ليفهموهم مراد الله سبحانه بلغاتهم قال تعالى : ﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾ أي : وما أرسلنا مِن رسولٍ قبلك -أيها النبي- إلا بلُغة قومه ; ليوضِّح لهم شريعة الله .

الدليل الرابع : الخطبة ليست مما يتعبد بألفاظها حتى نقول: لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مرَّ بالآية من القرآن فلا بد أن يقرأها باللغة العربية ؛ لأن القران متعبد بلفظه .

قال مُحَمَّد بن صالح بن مُحَمَّد العثيمين (المتوفى: ١٤٢١هـ)

وإن كان يخطب في غير عرب، فقال بعض العلماء: لا بد أن يخطب أولاً بالعربية، ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده.

وقال آخرون: لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا هو الصحيح؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم: ٤]. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة، وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب؟

والخطبتان ليستا مما يتعبد بألفاظهما الكتاب (١).

الترجيح:

وبعد النظر في أقوال الفقهاء في هذه المسألة والاطلاع على أدلتها ومناقشتها ترجح للباحث – والله أعلم بالصواب– أن القول الراجح فيها هو القول الثالث وهو أن الأصل في الخطبة أن تكون بالعربية لكنها تصح بغيرها عند الحاجة إلى ذلك، بشرط قراءة الآيات باللغة العربية ثم ترجمة معانيها بلغة الخطبة. وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة المؤثرة، ولعدم ورود دليل صريح يدل على اشتراط اللغة العربية في الخطبة، ولأن المقصود من الخطبة الوعظ والإرشاد فإذا كانت الخطبة بلغة لا يفهمها السامعة فلا شك أن هذا يفوت المقصود منها وتكون عديمة الجدوى، ثم إن كثير من المسلمين في العصر الحاضر لا يعرفون

(١) الشرح الممتع على زاد المستقنع دار ابن الجوزي ٥٩/٥

العربية وفي إلزامهم بتعلم العربية مشقة كبيرة عليهم قد لا يقدرون عليها وقد تكون سبباً في صدهم وأعراضهم عن الإسلام.

ومما يدل على صحة الخطبة بغير العربية أن النبي ﷺ أطلق اسم (الخطيب) على موسى مع أن لغته ليست عربية، وإنما كانت عبرية. وذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين في قصة موسى وخضر حيث قال النبي ﷺ: قَامَ مُوسَى خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ.. الحديث (١) فصح أن اسم الخطبة يقع على الأعجمية أيضا.

(١) رواه البخاري ١٢٢ ومسلم ٢٣٨٠

نتائج البحث

من أهم النتائج التي توصلت إليها خلال هذا البحث ما يلي

أولا: أن الخطبة شرط لصحة صلاة الجمعة وأن الجمعة لا تصح إلا بها

ثانيا: لم أجد دليلا واحدا يدل على اشتراط اللغة العربية في الخطبة وأنها لا تصح بغيرها وبناء عليه فقد ترجح لدى الباحث أن اللغة العربية ليست شرطا لصحة الخطبة وأنها تصح بغير العربية لا سيما عند الحاجة إلى ذلك وأنه يجوز للخطيب أن يخطب بلغة السامعين مع مراعات ما يلي

١. تلاوة الآيات القرآنية لابد أن تكون باللغة العربية دون غيرها
٢. أن تكون مقدمات الخطبة من الحمدلة والصلاة على النبي والأمر بتقوى الله ﷻ باللغة العربية خروجا من الخلاف وجمعا للكلمة .
٣. أن إلقاء الخطبة على هذه الكيفية لا خلاف بين العلماء في إجزائها، لأن القدر المجزء عند كل مذهب موجود في هذه الكيفية.

٤.أنه لا ينبغي أن تكون هذه المسائل سببا للمشاكل والتفرق والتبديع والتضليل، بل يجب اتباع الدليل مع مراعات آدب الخلاف ومحافظة مكانة العلماء، والرجوع إلى الحق.

أهم المراجع والمصادر

١) القرآن الكريم

٢) جامع القرآن في تأويل القرآن مُحَمَّد بن جرير الطبري .

٣) الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي

٤) صحيح البخاري : المؤلف : مُحَمَّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري .

٧) صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري .

٨) سنن أبي داود : سليمان ابن الأشعث السجستاني .

٩) سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي .

١٠) سنن ابن ماجة : مُحَمَّد بن يزيد القزويني .

١١) مسند أحمد : الإمام أجمد بن حنبل .

١٢) مصنف ابن أبي شيبة

١٣) فتح القدير للكما ابن همام الحنفي .

١٤) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : للشيخ فخر الدين الزيلعي الحنفي .

١٥) رد المحتار على الدر المختار . لابن عابدين، الحنفي .

١٦) البحر الرائق شرح كنز الدقائق للشيخ زين الدين بن إبراهيم بن مُحَّد، المعروف بابن نجيم المصري

١٧) مختصر العلامة خليل للإمام : خليل بن إسحاق ، المالكي المصري .

١٨) بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد الحفيد المالكي .

١٩) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك مُحَّد بن أحمد عليش

٢٠) التاج والإكليل لمختصر خليل للشيخ مُحَّد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي .

٢١) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: للسيخ مُحَّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي

٢٢) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي

٢٣) المغني لابن قدامة المقدسي .

٢٤) دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى

٢٥) : كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي

٢٦) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للشيخ :علاء الدين أبو الحسن المرداوي

٢٧) المحلى بالآثار : المؤلف: أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي

٢٨) المجموع شرح المهذب . للإمام زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي

٢٩) روضة الطالبين: للنووي .

٣٠) حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المحلي.

٣١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني الشافعي.

٣٢) منار السبيل في شرح الدليل للشيخ ابن ضويان، إبراهيم بن مُحَمَّد

٣٣) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني

٣٤) نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار . الشوكاني .

٣٥) الدراري المضية شرح الدرة البهية . للشوكاني .

٣٦) الروضة الندية شرح الدرر البهية للشيخ الطيب مُحَمَّد صديق خان بن حسن الحسيني البخاري القِنَّوجي

٣٧) الموسوعة الفقهية الكويتية .

٣٨) الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ مُحَمَّد بن صالح بن مُحَمَّد العثيمين

٣٩) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة للشيخ مُحَمَّد ناصر الدين الألباني .

٤٠) فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية .

المحتويات

المقدمة..... ١
منهج البحث. ٦
هيكل البحث ٨
المبحث الأول: حكم خطبة الجمعة وأقل ما يجزئ فيها..... ٩
المطلب الأول: حكم الخطبة لصلاة الجمعة. ٩
القول الأول:..... ١٠
القول الثاني : ١٤
القول الثالث:..... ١٩
الترجيح:..... ١٩
المطلب الثاني :ماهية الخطبة وأقل يجزئ فيها..... ٢١
المبحث الثاني: مذاهب الفقهاء في اشتراط العربية في الخطبة ٢٥
القول الأول:..... ٢٥
القول الثاني: ٢٨
القول الثالث:..... ٣٠
الترجيح:..... ٣٨
نتائج البحث ٤٠
أهم المراجع والمصادر..... ٤٢

حكم إلقاء خطبة الجمعة بغير اللغة العربية

عرض المذاهب وآراء العلماء فيها قديما وحديثا

(دراسة فقهية مقارنة)





تأليف

الفقير إلى عفو ربه الغفور

عبد الله خليفة جامع